

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6630 -
6631/2539

นาย สุทัศน์ คำชาย กับพวก
นาง ยุพิน มาเจริญ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 222, มาตรา 420, มาตรา 1304

ป.วิ.พ. มาตรา 146 วรรคหนึ่ง

ได้มีการทำถนนซอยพิพาทมาแล้วถึงประมาณ 30 ถึง 40 ปี และอนุญาตให้ประชาชนใช้เดินเข้าออกมาโดยตลอด แม้เคยมีการห้ามมิให้ฮ. และบุตรของฮ. เดินเพราะบุตรของฮ. ทำเสียงดังและได้เคยห้ามบุคคลที่นำรถไถนาไปวิ่งในทางพิพาทดังกล่าวนั้นก็ เป็นเรื่องที่ผู้นั้นทำเสียงดังก่อความสงบสุขและเป็นเรื่องที่จะมาทำให้ถนนเสียหายเท่านั้นมิใช่เป็นเรื่องมีเจตนาที่จะหวังห้ามมิให้ประชาชนทั่วไปเดินในทางพิพาทและการที่เจ้าของที่ดินเดิมช่วยออกเงินกันเองและเรียกรับเงินกับผู้ใช้นถนนในซอยมาทำการซ่อมแซมทางพิพาทซื้อเสาไฟฟ้ามาปักก็เป็นเรื่องการปรับปรุงทางพิพาทให้ดีขึ้นและให้ทางพิพาทมีแสงสว่างสะดวกในการใช้ทางพิพาทในเวลากลางคืนมิใช่เป็นเรื่องที่แสดงถึงการสงวนสิทธิไว้ในฐานะเป็นถนนส่วนบุคคลแต่อย่างใด อีกทั้งขณะที่ส.เจ้าของที่ดินเดิมขายที่ดินให้ส.บเอกบ.สามีของจำเลยที่ 1 ในแผนที่ของหนังสือรับรองการทำประโยชน์ก็ยังได้ระบุไว้ว่าถนนพิพาทเป็นถนนสาธารณประโยชน์อยู่แล้วและร้อยตรีช.ก็ได้ซื้อที่ดินจากส.ในวันเดือนปีเดียวกันกับสามีจำเลยที่ 1 เช่นกันก็แสดงอยู่ว่าขณะที่ซื้อมีทางสาธารณะอยู่ก่อนแล้วดังนั้นแม้ร้อยตรีช.จะได้ทำป้ายแสดงว่าถนนดังกล่าวเป็นถนนส่วนบุคคลก็ตามก็ไม่ทำให้ทางสาธารณประโยชน์ดังกล่าวกลับไม่เป็นทางสาธารณะไปได้ถือได้ว่าจำเลยที่ 1 กับพวก

เจ้าของที่ดินเดิมยินยอมให้ที่ดินที่นำมาทำเป็นทางพิพาทเป็นทางเดินของบุคคล
ทั่วไปใช้เป็นทางสัญจรไปมาเป็นเวลาหลายสิบปีดังกล่าวข้างต้นย่อมถือได้ว่าจำเลย
ที่1กับพวกได้อุทิศที่ดินถนนซอยพิพาทให้เป็นทางสาธารณะโดยปริยายแล้วทาง
พิพาทจึงเป็นทางสาธารณะ จำเลยปิดกั้นทางพิพาทซึ่งเป็นทางสาธารณะเป็นการ
กระทำละเมิดต่อโจทก์ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหายไม่อาจใช้รถบรรทุกดินผ่านทาง
พิพาทโจทก์ต้องเพิ่มค่าแรงให้แก่ผู้รับเหมานั้นโจทก์เรียกค่าเสียหายส่วนนี้ได้แต่
ดอกเบี้ยจากค่าแรงที่โจทก์อ้างว่าต้องเสียให้แก่ธนาคารวันละ100บาทนั้นเป็นค่าเสีย
หายอันเกิดแต่พฤติการณ์พิเศษตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา222วรรคสองโจทก์จะต้องนำสืบให้เชื่อได้ว่าจำเลยได้คาดเห็นหรือควรจะได้
คาดเห็นพฤติการณ์เช่นนั้นล่วงหน้าก่อนแล้วว่าโจทก์จะต้องได้รับความเสียหายดัง
กล่าวเมื่อไม่ปรากฏว่าจำเลยรู้ล่วงหน้ามาก่อนค่าเสียหายส่วนนี้โจทก์ไม่มีสิทธิเรียก
ร้องจากจำเลยได้ คดีทั้งสองสำนวนนี้จำเลยที่1และโจทก์ที่2ต่างฟ้องเรียกค่าเสียหาย
เกี่ยวกับการใช้ทางพิพาทเดียวกันซึ่งก่อนที่จะพิจารณากำหนดว่าฝ่ายใดจะต้องเป็นผู้
ชดเชยค่าเสียหายให้แก่กันจำเป็นที่จะต้องพิจารณาในประเด็นอย่างเดียวกันทั้งสอง
สำนวนว่าทางพิพาทที่จำเลยที่1อ้างว่าเป็นของตนนั้นตกเป็นทางสาธารณะแล้วหรือ
ไม่ก่อนมูลคดีนี้จึงเกี่ยวกับการชำระหนี้มาจากเหตุการณ์วินิจฉัยในข้อเท็จจริงเดียวกัน
คดีจึงมีลักษณะเกี่ยวข้องด้วยการชำระหนี้อันไม่อาจแบ่งแยกได้และถือว่าคำพิพากษาอัน
เป็นที่สุดของศาลสองศาลขัดกันจึงต้องถือตามคำพิพากษาของศาลที่สูงกว่าคือคำ
พิพากษาของศาลฎีกาในสำนวนแรกนี้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
มาตรา146วรรคหนึ่งจึงต้องฟังข้อเท็จจริงตามสำนวนหลังใหม่ว่าทางพิพาทเป็นทาง
สาธารณะฉะนั้นในสำนวนหลังโจทก์ที่2จึงไม่ได้กระทำละเมิดต่อจำเลยที่1และไม่ต้อง
ชำระค่าเสียหายแก่จำเลยที่1

คดีทั้งสองสำนวนศาลชั้นต้นพิจารณาพิพากษารวมกัน โดยเรียกนายสุทัศน์ คำชาย และพันตรีวิช คำชาย ว่าโจทก์ที่ 1 และที่ 2 เรียกนางยุพิน มาเจริญ นางอุบลรัตน์ พวงพิพัฒน์จำสิบเอกบวรจง พวงพิพัฒน์ และร้อยเอกกมล เกรียงไกรเพชร ว่า จำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 และที่ 4 ตามลำดับ

โจทก์ฟ้องในสำนวนคดีแรกว่า โจทก์ที่ 1 เป็นเจ้าของที่ดินตามน.ส.3 เล่ม 37 หน้า 126 สารบบเลขที่ 231 หมู่ที่ 7 ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี จำเลยที่ 1 เป็นเจ้าของที่ดินตาม น.ส.3 เล่ม 5 เลขที่ 7 หน้า 121 ระหว่างที่ดินของโจทก์ที่ 1 กับที่ดินของจำเลยที่ 1 มีทางสาธารณประโยชน์กันแนวเขต ทางสาธารณประโยชน์นี้ด้านทิศเหนือจดถนนพหลโยธินโจทก์ที่ 2 เป็นผู้เข้าที่ดินของโจทก์ที่ 1 เพื่อปลูกสร้างอาคารเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2536 ระหว่างโจทก์ที่ 2 ปลูกสร้างอาคารในที่ดินที่เข้า จำเลยทั้งสี่ได้ร่วมกันล้อมรั้วลวดหนามตามแนวเขตที่ดินของโจทก์ที่ 1 ทางด้านทิศตะวันตกบางส่วน ต่อมาวันที่ 15 พฤษภาคม 2536 จำเลยทั้งสี่ได้ร่วมกันล้อมรั้วลวดหนามตลอดแนวเขตที่ดินของโจทก์ที่ 1 เป็นเหตุให้โจทก์ทั้งสองและผู้รับเหมาก่อสร้างไม่สามารถใช้ทางสาธารณประโยชน์ได้ ทำให้การก่อสร้างล่าช้าไม่สามารถขนส่งวัสดุก่อสร้างเข้าไปดำเนินการก่อสร้างได้ โจทก์ที่ 2 ต้องเสียค่าแรงงานเพิ่มขึ้นเป็นเงิน 15,000 บาท ค่าขาดประโยชน์จากการใช้ทางสาธารณประโยชน์คิดเป็นเงินวันละ 100 บาท จนถึงวันฟ้องเป็นเวลา 16 วันรวมเป็นเงิน 1,600 บาท การกระทำของจำเลยทั้งสี่ทำให้การก่อสร้างของโจทก์ที่ 2 เสร็จไม่ทันตามกำหนด ทำให้โจทก์ที่ 2 ต้องขาดประโยชน์จากการให้เช่าอาคารคิดเป็นเงินเดือนละ 6,000 บาทขอให้จำเลยทั้งสี่ร่วมกันรื้อรั้วลวดหนามให้พ้นทางเข้าออกที่ดินของโจทก์ที่ 1 หากจำเลยทั้งสี่ไม่ยอมรื้อถอนให้โจทก์ทั้งสองเป็นผู้รื้อถอน โดยให้จำเลยทั้งสี่ออกค่าใช้จ่าย ให้จำเลยทั้งสี่ร่วมกันใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ทั้งสองเป็นเงิน 16,600 บาท และชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ที่ 2 อีกเป็นเงินเดือนละ 6,000 บาท นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจำเลยทั้งสี่จะรื้อถอนรั้วลวดหนามออกไปเสร็จสิ้น

จำเลยทั้งสี่ให้การว่า ที่ดินของโจทก์ที่ 1 กับที่ดินของจำเลยที่ 1 ไม่มีทาง
สาธารณประโยชน์ และที่ดินของจำเลยที่ 4 ทางด้านทิศตะวันออกไม่ติดกับทาง
สาธารณประโยชน์ ที่ดินของจำเลยที่ 1 ทางด้านทิศตะวันออกติดกับที่ดินของโจทก์ที่
1 และที่ดินของจำเลยที่ 4 ทางด้านทิศตะวันออกติดกับที่ดินของโจทก์ที่ 2 ทางที่
โจทก์ทั้งสองอ้างว่าเป็นทางสาธารณประโยชน์นั้น เป็นถนนส่วนบุคคลอยู่ในเขตที่ดิน
ของจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 1 กั้นที่ดินไว้ให้ผู้ที่อยู่เลยเขตที่ดินของจำเลยที่ 1 เข้าไปใช้
เป็นเส้นทางเข้าออกสู่ถนนพหลโยธินจำเลยทั้งสี่ไม่ได้กระทำละเมิดต่อโจทก์ทั้งสอง
จำเลยที่ 2 และที่ 3 ล้อมรั้วลดหนามตามแนวเขตที่ดินจำเลยที่ 1 โจทก์ทั้งสองไม่มี
สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากจำเลยทั้งสี่ ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นโจทก์ฟ้องในสำนวนคดีหลังว่า จำเลยที่ 1 เป็นเจ้าของที่ดิน
ตาม น.ส.3 เล่ม 5 เลขที่ 7 หน้า 121 ที่ดินของจำเลยที่ 1 แต่เดิมมี ส.ค.1 เป็นหลัก
ฐานไม่ปรากฏว่ามีทางสาธารณประโยชน์ทางด้านทิศตะวันออก จำเลยที่ 1 ไม่ทราบ
ว่าตาม น.ส.3 ระบุว่าเป็นทางสาธารณประโยชน์ได้อย่างไร จำเลยที่ 1 ได้กั้นที่ดินทาง
ด้านทิศตะวันออกที่ติดกับที่ดินของโจทก์ที่ 1 เป็นทางกว้างประมาณ 2 เมตร สำหรับ
ผู้ที่อยู่เข้าไปข้างในที่ดินด้านเดียวกับจำเลยที่ 1 ใช้เป็นเส้นทางผ่านเข้าออกสู่ถนน
พหลโยธินเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2536 โจทก์ที่ 2 ซึ่งเป็นผู้เช่าที่ดินจากโจทก์ที่ 1 ได้
ทำการปลูกสร้างอาคารในที่ดินที่เช่าและใช้รถยนต์บรรทุกขนส่งวัสดุก่อสร้างผ่านทาง
พิพาทที่จำเลยที่ 1 กั้นไว้เป็นเหตุให้ทางพิพาทได้รับความเสียหายคิดเป็นเงิน
30,000 บาทขณะนี้อาคารที่โจทก์ที่ 2 ปลูกสร้างขึ้นเสร็จแล้ว ผู้ที่เช่าอยู่อาศัยใน
อาคารของโจทก์ที่ 2 รวมทั้งโจทก์ที่ 2 จะต้องใช้ทางพิพาทเป็นเส้นทางผ่านเข้าออก
สู่ถนนพหลโยธินเป็นประจำ จำเลยที่ 1 ย่อมได้รับความเสียหายจากการที่โจทก์ที่ 2
และบริวารใช้ทางพิพาทในเวลาต่อไปขอให้โจทก์ที่ 2 ใช้ค่าทดแทนความเสียหายจาก
การผ่านทางพิพาทคิดเป็นรายปีปีละ 120,000 บาท นับแต่เดือนเมษายน 2536
เป็นต้นไป พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีจนกว่าจะชำระเงินเสร็จ และ

ค่าทดแทนความเสียหายเป็นรายปีต่อไปจนกว่าโจทก์ที่ 2 และบริวารจะเลิกใช้ทางพิพาท

โจทก์ที่ 2 ซึ่งเป็นจำเลยให้การว่า ทางพิพาททางด้านทิศตะวันออกของที่ดินจำเลยที่ 1 เป็นทางสาธารณประโยชน์ในการปลูกสร้างอาคารในที่ดินของโจทก์ที่ 1 นั้น โจทก์ที่ 2 ไม่ได้กระทำความผิดเป็นเหตุให้จำเลยที่ 1 ได้รับความเสียหายแต่อย่างใด ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้โจทก์ที่ 2 ชำระเงินจำนวน 5,000 บาทและอีกปีละ 2,000 บาท นับแต่เดือนพฤษภาคม 2537 เป็นต้นไปจนกว่าโจทก์ที่ 2 และบริวารจะเลิกใช้ทางพิพาท(ที่ถูกต้องมีข้อความว่าให้แก่จำเลยที่ 1) ให้โจทก์ที่ 2 ชำระดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี จากต้นเงินยอดดังกล่าว นับแต่เดือนเมษายน 2536 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ และให้ยกฟ้องโจทก์ทั้งสอง

โจทก์ ทั้ง สอง อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ ภาค 2 พิพากษายืน

โจทก์ ทั้ง สอง ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีตามสำนวนหลัง ศาลอุทธรณ์ภาค 2 ไม่รับวินิจฉัยให้ เพราะคดีต้องห้ามอุทธรณ์ในข้อเท็จจริงและโจทก์ที่ 2 ก็ไม่ได้ฎีกาในข้อที่ศาลอุทธรณ์ภาค 2 ไม่รับวินิจฉัยให้ ถือได้ว่าเป็นข้อที่ไม่ได้วากันมาแล้วในศาลอุทธรณ์ภาค 2 ศาลฎีกาจึงไม่รับวินิจฉัย คดีคงมีปัญหาเฉพาะสำนวนคดีแรก ซึ่งเป็นคดีที่มีคำขอให้ปลดเปลื้องทุกข์อันไม่อาจคำนวณเป็นราคาสินทรัพย์ได้รวมอยู่ด้วยซึ่งข้อเท็จจริงที่คู่ความมิได้โต้เถียงกันในชั้นนี้ฟังได้ว่าโจทก์ที่ 1 เป็นเจ้าของผู้ครอบครองที่ดินแปลงหนึ่งสืบรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3) สारบบเลขที่ 231 หมู่ที่ 7 ตำบลเขาพระงามอำเภอ

เมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ปรากฏตาม น.ส.3 เอกสารหมายจ.2 โจทก์ที่ 2 ได้เช่าที่ดินดังกล่าวจากโจทก์ที่ 1 เพื่อปลูกบ้านให้เช่า โจทก์ที่ 2 มีที่ดินอยู่ทางด้านทิศเหนือของโจทก์ที่ 1 จำเลยที่ 1 เป็นมารดาของจำเลยที่ 2 และจำเลยที่ 3 เป็นบุตรชายของจำเลยที่ 1 บุคคลทั้งสามอยู่บ้านเดียวกัน จำเลยที่ 4 มีที่ดินติดกับที่ดินของจำเลยที่ 1 ทางด้านทิศเหนือ ระหว่างที่ดินของโจทก์ที่ 1 โจทก์ที่ 2 กับที่ดินของจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 4 มีถนนซอยชื่อซอยเทพกมลคั่นกลางคดีมีปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยในชั้นนี้ตามฎีกาของโจทก์ทั้งสองว่า ถนนหรือซอยเทพกมลที่คั่นกลางระหว่างที่ดินของโจทก์ทั้งสองกับจำเลยทั้งสองที่ตั้งกล่าวเป็นทางสาธารณะหรือไม่ ศาลฎีกาวินิจฉัยข้อเท็จจริงฟังได้ว่า ถนนซอยพิพาทได้มีการกระทำขึ้นมาแล้วถึงประมาณ 30 ถึง 40 ปี และได้มีการอนุญาตให้ประชาชนใช้เดินเข้าออกมาโดยตลอดไม่เคยหวงห้ามให้ประชาชนโดยทั่วไปเดินเข้าออกเลย ที่จำเลยนำสืบว่าเคยมีการห้ามมิให้นางเฮียะและบุตรของนางเฮียะเดินเพราะบุตรของนางเฮียะทำเสียงดัง และได้เคยห้ามบุคคลอื่นนำรถไถนาไปวิ่งในทางพิพาทดังกล่าวนั้น ก็เป็นเรื่องที่ผู้นั้นทำเสียงดังก่อกวนความสงบสุขและเป็นเรื่องที่จะมาทำให้ถนนเสียหายเท่านั้น มิใช่เป็นเรื่องมีเจตนาที่จะมิให้ประชาชนทั่วไปเดินในทางพิพาทแต่อย่างใดส่วนการที่เจ้าของที่ดินเดิมช่วยออกเงินกันเองและเรียกรับเงินกับผู้ใช้ถนนในซอยมาทำการซ่อมแซมทางพิพาท ซื่อเสาไฟฟ้ามาปักก็เป็นเรื่องการปรับปรุงทางพิพาทให้ดีขึ้นและให้ทางพิพาทมีแสงสว่างสะดวกในการใช้ทางพิพาทในเวลากลางคืน มิใช่เป็นเรื่องที่แสดงถึงการสงวนสิทธิไว้ในฐานะเป็นถนนส่วนบุคคลแต่อย่างใดขณะที่นางสมภาพ อิมโพ เจ้าของที่ดินเดิมขายที่ดินให้สิบเอกบุญมีมาเจริญ สามียของจำเลยที่ 1 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2511 ตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3) เอกสารหมาย จ.3(ล.21) แผนที่ของ น.ส.3 ดังกล่าวก็ยังได้ระบุไว้ว่า ถนนพิพาทเป็นถนนสาธารณประโยชน์อยู่แล้ว และร้อยตรีชูชัย ดวงบ้านเช่า(ขณะชื่อมียศเป็นจ่าสิบเอก) พยานโจทก์ก็ได้ซื้อที่ดินกับนางสมภาพในวันเดือนปีเดียวกันกับสามียจำเลยที่ 1 เช่นกัน ก็แสดงอยู่ว่าขณะ

ที่ซื้อมีทางสาธารณะอยู่ก่อนแล้ว ฉะนั้น แม้ร้อยตรีชูชัยจะได้ทำทำป้ายแสดงว่าถนนดังกล่าวเป็นถนนส่วนบุคคลก็ตามก็ไม่ทำให้ทางสาธารณะประโยชน์ดังกล่าวกลับไม่เป็นทางสาธารณะไปได้ ถือได้ว่าจำเลยที่ 1 กับพวกเจ้าของที่ดินเดิมยินยอมให้ที่ดินที่นำมาทำเป็นทางเป็นทางพิพาทเป็นทางเดินของบุคคลทั่วไปใช้เป็นทางสัญจรไปมาเป็นเวลาหลายสิบปีดังกล่าวข้างต้นยอมถือได้ว่าจำเลยที่ 1 กับพวกได้อุทิศที่ดินถนนซอยพิพาทให้เป็นทางสาธารณะโดยปริยายแล้ว ฟังได้ว่าทางพิพาทเป็นทางสาธารณะเมื่อข้อเท็จจริงฟังว่าทางพิพาทเป็นทางสาธารณะดังกล่าวข้างต้น จำเลยทั้งสี่จึงไม่มีสิทธิปิดกั้น และไม่มีอำนาจห้ามโจทก์และประชาชนผู้ใช้ทางพิพาท การที่จำเลยทั้งสี่ไปปิดกั้นทางเดินของโจทก์ที่ 1 และที่ 2 เป็นการกระทำโดยปราศจากอำนาจที่จะกระทำได้ กรณีจึงเป็นการกระทำละเมิดต่อโจทก์ โจทก์ทั้งสองจึงได้รับความเสียหายที่โจทก์ที่ 2 ใช้รถบรรทุกดินเดินบนทางพิพาทซึ่งเป็นทางสาธารณะ ถึงแม้จะทำให้ทางเสียหายก็มีจำต้องรับผิดชอบต่อจำเลยที่ 1 ส่วนการที่โจทก์ทั้งสองเสียหายเพียงใดนั้น โจทก์เบิกความลอย ๆ ว่า โจทก์ต้องเพิ่มค่าแรงให้แก่ผู้รับเหมาจำนวน 15,000 บาท และเสียค่าดอกเบี้ยแก่ธนาคารเพิ่มขึ้นอีกวันละ 100 บาท รวม 16 วัน เป็นเงิน 16,000 บาทนั้น โจทก์มิได้มีหลักฐานมาแสดงว่าได้จ่ายค่าแรงไปจำนวนเท่านั้นจริงหรือไม่ จึงเห็นสมควรกำหนดให้จำนวน 2,000 บาท ส่วนดอกเบี้ยที่โจทก์อ้างว่าต้องเสียให้แก่ธนาคารวันละ 100 บาท นั้น เป็นค่าเสียหายอันเกิดแต่พฤติการณ์พิเศษตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 222 วรรคสอง โจทก์จะต้องนำสืบให้เชื่อได้ว่าจำเลยทั้งสี่ได้คาดเห็นหรือควรจะได้คาดเห็นพฤติการณ์เช่นนั้นล่วงหน้าก่อนแล้วว่าโจทก์จะต้องได้รับความเสียหายดังกล่าวเมื่อไม่ปรากฏว่าจำเลยทั้งสี่รู้ล่วงหน้ามาก่อน ค่าเสียหายส่วนนี้โจทก์ไม่มีสิทธิเรียกร้องจากจำเลยทั้งสี่ได้ จึงเห็นสมควรให้จำเลยทั้งสี่ใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์เพียงส่วนเดียวจำนวน 2,000 บาท ดังกล่าวข้างต้น

อนึ่ง คดีทั้งสองสำนวนนี้จำเลยที่ 1 และโจทก์ที่ 2 ต่างฟ้องเรียกค่าเสียหายเกี่ยวกับการใช้ทางพิพาทเดียวกัน ซึ่งก่อนที่จะพิจารณากำหนดว่าฝ่ายใดจะต้องเป็นผู้

คดีใช้ค่าเสียหายให้แก่กันจำเป็นที่จะต้องพิจารณาในประเด็นอย่างเดียวกันทั้งสอง
สำนวนว่าทางพิพาทที่จำเลยที่ 1 อ้างว่าเป็นของตนนั้นตกเป็นทางสาธารณะแล้วหรือ
ไม่ก่อน มูลคดีนี้จึงเกี่ยวกับการชำระหนี้มาจากเหตุการณ์วินิจฉัยในข้อเท็จจริงเดียวกัน
คดีจึงมีลักษณะเกี่ยวกับการชำระหนี้อันไม่อาจแบ่งแยกได้และถือว่าคำพิพากษาอัน
เป็นที่สุดของศาลสองศาลขัดกัน จึงต้องถือตามคำพิพากษาของศาลที่สูงกว่า คือคำ
พิพากษาของศาลฎีกาในสำนวนแรกนี้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
มาตรา 146 วรรคหนึ่ง จึงต้องฟังข้อเท็จจริงตามสำนวนหลังใหม่ว่า ทางพิพาทเป็น
ทางสาธารณะฉะนั้นในสำนวนหลังโจทก์ที่ 2 จึงไม่ได้กระทำละเมิดต่อจำเลยที่ 1 และ
ไม่ต้องชำระค่าเสียหายแก่จำเลยที่ 1

พิพากษากลับ ให้จำเลยทั้งสองใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ทั้งสอง 2,000 บาท คำขออื่น
นอกจากนี้ให้ยก ส่วนผลของคำพิพากษาในสำนวนหลังให้เป็นไปตามบทบัญญัติของ
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 146 วรรคหนึ่ง

(กอบเกียรติ รัตนพานิช-สมมาตร พรหมานุกูล-ชลอ บุญยเนตร)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ